Załącznik nr 4

Dr Michał Jackowski

WYKAZ PUBLIKACJI

Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych:

I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy

Następstwa wyroków Trybunału Konstytucyjnego w procesie sądowego stosowania prawa, Warszawa 2016, Wydawnictwo Sejmowe, ss. 394.

II. Wykaz innych (niewchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w pkt I) opublikowanych prac naukowych

A) Monografie

1. Ochrona danych medycznych, Warszawa 2011, Wolters Kluwer, ss. 237.
2. Ochrona praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, ss. 156.

B) Rozdziały w monografiach i opracowaniach zbiorowych

1. Prawne mechanizmy przekazywania środków OFE. Oceny konstytucyjno-prawne, red. R. Pacud, Kraków 2013, Oficyna Allerhanda, ss. 210 (współautorstwo rozdziału rozdział II.1, III.3 i IV.5 – mój wkład autorski to 50%).
2. Restytucja konstytucyjności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadań Trybunału

Konstytucyjnego – założenia a ich praktyczna realizacja, red. K. Budziło, Warszawa 2010, s. 211-225;

3. Wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez sądy, które przedstawiły pytania prawne [w:] Prawo w służbie państwu i społeczeństwu. Prace dedykowane profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji 80-tych urodzin, Wrocław 2012, s. 159-178;
4. Wykonywanie afirmatywnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny jako element dialogu między sądami i trybunałami w Polsce, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, red. S. Biernat, Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego 2012 nr 1, s. 187-203;
5. Wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez sądy [w:] Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa, red. K. Działocha, S. Jarosz-Żukowska, Warszawa 2013, s. 282-388;
6. Stosowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez sądy w okresie odroczenia, [w:] Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, red. Ł. Błaszczak, Wrocław 2015, s. 123-139.
7. Moc obowiązująca wyroków interpretacyjnych, [w:] Ustroje – tradycje i porównania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Mariana Grzybowskiego, Warszawa 2015, red. P. Mikuli, s. 751-764 (współautorstwo z prof. dr. hab. K. Działochą, mój wkład autorski to 50%).
8. Prawo petycji a actio popularis, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, red. M. Jabłoński, R. Balicki, Wrocław 2015, s. 353-362.
9. Declared conflict and effective cooperation between the Polish Constitutional Court and other courts upon interpretive judgements, [w:] Constitutional Courts and Ordinary Courts: Cooperation or Conflict? XVIIth International Congress on European and Comparative Constitutional Law, Regensburg Oct. 16-17, 2015,

Reihe "Entwicklungen im Europäischen Recht", red. R. Arnold, H. Roth Universitätsverlag Regensburg 2016 (w druku).

10. Judicial control of public power in Poland [w:] Judicial Control of Public Power in National and International Law, red. R. Arnold, J.I. Martinez, Springer International 2016, (w druku).

C) Redakcja monografii i opracowań zbiorowych

Nowoczesne środki techniczne służące pozyskiwaniu informacji (nagranie, podsłuch, monitoring, GPS-tracking) w polskim systemie prawa – wstęp i redakcja naukowa, Warszawa 2015, ss. 130.

D) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Brak

E) Publikacje naukowe w czasopismach

1. Ekspektatywa jako przedmiot ochrony konstytucyjnej, Państwo i Prawo 2007, nr 11, s. 93-101.
2. Zasada ochrony praw nabytych w polskim prawie konstytucyjnym, Przegląd Sejmowy 2008, nr 1, s. 11-28.
3. Ochrona praw nabytych a kryzys gospodarczy, Państwo i Prawo 2009, nr 8, s. 3-16;
4. Hosting-operacje na danych objęte wyłączeniem odpowiedzialności – polemika, Monitor Prawniczy 24/2009, s. 1333-1336.

5. Kilka uwag o uprawnieniach nadzorczych Ministra Sprawiedliwości (na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 grudnia 2009 roku, K 4/08), Palestra 2010 nr 1/2, s. 112-114;
6. Przegląd orzecznictwa TK, Palestra 3/2010, s. 243-248;
7. Przegląd orzecznictwa TK, Palestra 5-6/2010, s. 249-256;
8. Przegląd orzecznictwa TK, Palestra 7-8/2010, s. 271-276;
9. Przegląd orzecznictwa TK, Palestra 9-10/2010, s.284-289;
10. Przegląd orzecznictwa TK, Palestra 11-12/2010, s. 194-198;
11. Postępowanie dyscyplinarne jako istotny element pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 1-2/2011, s. 132-136;
12. Zachowanie podmiotowości przez spółkę kapitałową po zakończeniu likwidacyjnego postępowania upadłościowego, Kwartalnik Krajowej Izby Syndyków Feniks PL 2/2010, s. 9-15;
13. Konstytucyjna zasada ne bis in idem jako element zasady państwa prawnego. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 3-4/2011, s. 183-187;
14. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na mieniu upadłego, Kwartalnik Krajowej Izby Syndyków Feniks PL 4/2011, s. 5-10 (współautorstwo z A. Rajewskim – mój wkład autorski to 50%);
15. „Zabezpieczenie powództwa" a postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, Państwo i Prawo 5/2011, s. 19-30;
16. Przywileje bankowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 5-6/2011, s. 167-172;
17. Pozycja prawna syndyka w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na tle polskiego prawa upadłościowego. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 7-8/2011, s. 150-154;
18. Przestępstwa przeciw wolności słowa w orzecznictwie TK. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 9-10/2011, s. 169-174;

19. Koszty obrony w sprawach karnych. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 11-12/2011, s. 154-159;
20. Konstytucjonalizacja zasady ne bis in idem w polskim porządku prawnym, Przegląd Sejmowy 6/2011, s. 79-98;
21. Zakres przedmiotowy skargi konstytucyjnej. Uwagi do wyroku TK SK 45/09, Palestra 5-6/2012, s. 211-215.
22. Zasada ne bis in idem w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Państwo i Prawo 9/2012, s. 18-30;
23. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 9-10/2012, s. 164-168;
24. Orzecznictwo TK w sprawach karnych w drugiej połowie 2012 roku. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 1-2/2013, s. 182-186;
25. Konstytucyjność opłat w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 5-6/2013, s. 214-218;
26. Poglądy Trybunału Konstytucyjnego na ingerencję w wolność osobistą na podstawie rozporządzenia. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 7-8/2013, s. 220-223.
27. Orzecznictwo TK w sprawach dotyczących prawa pracy. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 9-10/2013, s. 196-200;
28. Ewolucja konstytucyjnego pojęcia pieczy w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 11-12/2013, s. 226-232;
29. Zaskarżalność orzeczeń wydawanych przez sąd pierwszej instancji w orzecznictwie TK. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 1-2/2014, s. 185-190;
30. Prawo małżeńskie w orzecznictwie TK. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 3-4/2014, s. 242-246;
31. O zmianach linii orzeczniczej TK. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 5-6/2014, s. 205-208;

32. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (marzec–czerwiec 2014), Palestra 7-8/2014, s. 197-201;
33. O wykonywaniu wyroków TK. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 10/2014, s. 89-92;
34. O tajemnicy obrończej i adwokackiej – uwagi na tle wyroku TK w sprawie K 23/11. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 11-12/2014, s. 133-138
35. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (październik–grudzień 2014 r.), Palestra 1-2/2015, s. 179-183;
36. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (grudzień 2014–styczeń 2015), Palestra 5-6/2015, s. 191-195;
37. Trybunał Konstytucyjny o zwierzętach. Rozważania na tle wyroku TK z 28 września 2015 roku, K 20/14, Palestra 11-12/2015, s. 159-163;
38. Przetwarzanie danych osobowych przez adwokatów po wyroku Sądu (Unii Europejskiej) w sprawie Schrems v. Data Protection Commissioner, Palestra 1-2/2016, s. 46-56;
39. Naruszenie regulaminu Sejmu jako podstawa do stwierdzenia niekonstytucyjności ustawy w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 roku, Palestra 4/2016, s. 121-126.

F) Glosy opublikowane w czasopismach naukowych:

1. Glosa do wyroku TK z 10.04.2006 r. SK 30/04, Państwo i Prawo 2007 nr 4, s. 136-140;
2. Glosa do wyroku SN z 27.04.2007 r. III CZP 28/07, Palestra 2008 nr 7/8, s. 302-307;
3. Glosa do postanowienia SN z 26 marca 2009 roku, I KZP 39/08, Przegląd Sejmowy 2010 nr 2, s. 166-173;
4. Glosa do wyroku ETPC z 15 września 2009 roku, skarga numer 10373/05, Państwo i Prawo 2010 nr 7, s. 115-119;

5. Glosa do wyroku TK z 27 stycznia 2010 roku, SK 41/07, Przegląd Sejmowy 2011 nr 1, s. 125-132;
6. Glosa do uchwały NSA z dnia 28 czerwca 2010 r. sygn. akt II GPS 1/10, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2011, nr 1, s. 170-177;
7. Glosa do wyroku NSA z 1 grudnia 2009 roku, I OSK 249/09, Przegląd Sejmowy 2012 nr 1, s. 143-151;
8. O pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego. Glosa do wyroku TK z 30 listopada 2011 r., K 1/10, Palestra 1-2/2012, s. 155-161;
9. Glosa do wyroku TK z 18 grudnia 2014 roku, K 33/13, Przegląd Sejmowy 2015 nr 4, s. 151-158;
10. Glosa do wyroku TK z 24 marca 2015 roku, K 19/14, Palestra 2015, nr 9-10, s. 179-183.

Poznań, dnia 27 maja 2016 roku

Michał Jackowski